

IN THE SUPREME COURT OF BANGLADESH
HIGH COURT DIVISION
(CIVIL REVISIONAL JURISDICTION)

CIVIL MISCELLANEOUS CASE NO. 21 OF 2023

In the matter of:

An application under Section 24 of the Code of Civil
Procedure, 1908.

AND

In the matter of:

Md. Afsar Ali and others.

.... Petitioners

-Versus-

Alhaj Md. Firojul Alam and others.

....Opposite-parties

Mr. Sheikh Habib-Ul-Alam, Advocate

... For the petitioners

Mr. Md. Khalilur Rahman with

Mr. Md. Anowar Hossain, Advocates

...For the opposite-party nos. 1-6

Heard and Judgment on 23.10.2024.

Present:

Mr. Justice Md. Mozibur Rahman Miah

And

Mr. Justice Md. Bashir Ullah

Md. Mozibur Rahman Miah, J:

At the instance of the defendant nos. 1-5, 10-18 and 27-28 in Land
Survey Tribunal Case No. 251 of 2020, this rule was issued calling upon
the opposite-party nos. 1-6 to show cause as to why the Land Survey

Tribunal Case No. 251 of 2020, now pending before the learned Judge, Land Survey Tribunal, Rangpur should not be transferred to any nearest Land Survey Tribunal of Kurigram District or Gaibandha District and/or such other or further order or orders passed as to this Court may seem fit and proper.

At the time of issuance of the rule, all further proceeding of the said case was stayed for a period of 3(three) months which was lastly extended on 22.10.2024 for another 2(two) months.

The short facts leading to filing of this instant Civil Miscellaneous Case No. 21 of 2023 are:

The present opposite-party nos. 1-6 as plaintiffs filed the aforesaid case before the learned Judge of the Land Survey Tribunal, Rangpur seeking following reliefs:

“(ক) অত্র আরজীর ২৭ নং দফার বর্ণনা অনুসারে নালিশী “ঘ” তফশীলের ৬নং লটে বর্ণিত আর, এস ৯৫৪ নম্বর দাগ নিমিত্ত .০৬ একর জমি উক্ত আর, এস ৮৬ নম্বর খতিয়ান হইতে কর্তন করতঃ অত্র ১নং বাদীর নামীয় আর, এস ১০৪ নম্বর খতিয়ানে সংযোজন করার ডিক্রী দিতে;

(খ) অত্র আরজীর ২৮ নং দফার বর্ণনা মতে ১ নং বাদীর স্বত্ব মতে নালিশী “ঘ” তফশীলের ৭নং লটে বর্ণিত আর, এস ৮০ নম্বর খতিয়ানের দাগ নং-৮৮১ জমি .০৪ একর কর্তন পূর্বক ১ নং বাদীর নামীয় আর, এস ১০৪ নম্বর খতিয়ানের সংযোজন করার ডিক্রী দিতে;

(গ) আরজীর ২৯নং দফার বর্ণনা মতে ২৯-৩৩ নং বিবাদীগন কবলাদার হিসাবে নালিশী “ঘ” তফশীলের ৮নং লটে বর্ণিত আর, এস খতিয়ান নং-১১৭, দাগ নং- ৯০৭ জমি .৬৮ একর হইতে .০১ একর কর্তন পূর্বক ১নং বাদী ভোগ দখলীয় সংলগ্ন ৯০৮ দাগের .১৬ একরের সহিত .০১ একর যুক্ত করিয়া আর, এস ৯০৮ দাগে মোট

.১৭ একর হিসাবে “ঘ” তফশীলের ১নং লটের আর,এস ১২০ নং খতিয়ানে

সংযোজন করিযসা প্রচার করার ডিক্রী দিতে;

(ঘ) অত্র আরজীর ৩১নং দফার বর্ণনার আলোকে বাদী পক্ষের দাবী মতে সাবেক

৫৩১ নম্বর দাগের প্রাপ্য অবশিষ্ট .৯৯ একর জমি বাবদ নালিশী “ঘ” তফশীলের-

(i) নালিশী “ঘ” তফশীলের ১২নং লটে বর্ণিত আর,এস খতিয়ান

নং-৩৩, দাগ নং-৯৪৮, জমি-.১৪ একর উক্ত খতিয়ান হইতে

কর্তন পূর্বক অত্র ১নং বাদীর নামীয় ২নং লটে বর্ণিত আর,এস ১০৪

নম্বর খতিয়ানে সংযোজন করার ডিক্রী দিতে;

(ii) নালিশী “ঘ” তফশীলের ১৩ নং লটে বর্ণিত আর,এস

খতিয়ান নং-৩৪৩, দাগ নং-৯৪৭, জমি-.৪২ একর উক্ত খতিয়ান

হইতে কর্তন পূর্বক অত্র ১নং বাদীর নামীয় ২নং লটে বর্ণিত

আর,এস ১০৪ নম্বর খতিয়ানে সংযোজন করার ডিক্রী দিতে;

(iii) নালিশী “ঘ” তফশীলের ১৪ নং লটে বর্ণিত আর,এস

খতিয়ান নং-৬৮, দাগ নং-৯৪৬, জমি-.২৭ একর উক্ত খতিয়ান

হইতে কর্তন পূর্বক অত্র ১নং বাদীর নামীয় ২নং লটে বর্ণিত

আর,এস ১০৪ নম্বর খতিয়ানে সংযোজন করার ডিক্রী দিতে;

(iv) নালিশী “ঘ” তফশীলের ১৫ নং লটে বর্ণিত আর,এস

খতিয়ান নং-১৪৯, দাগ নং-৯৪৫, জমি-.২৬ একর হইতে দাগের

দক্ষিণাংশের .১৬ একর জমি উক্ত খতিয়ান হইতে কর্তন পূর্বক অত্র

১নং বাদীর নামীয় ২নং লটে বর্ণিত আর,এস ১০৪ নম্বর খতিয়ানে

সংযোজন করার ডিক্রী দিতে;

(ঙ) অত্র আরজীর ৩২ নং দফার বর্ণনার আলোকে বাদী পক্ষের দাবী মতে সাবেক

১০০৮ নম্বর দাগের প্রাপ্য অবশিষ্ট .৩৩ একর জমি বাবদ নালিশী “ঘ” তফশীলের-

(i) নালিশী “ঘ” তফশীলের ১৪ নং লটে বর্ণিত আর,এস খতিয়ান

নং-৬৮, দাগ নং-৯১৭, জমি-.১৩ একর উক্ত খতিয়ান হইতে কর্তন

পূর্বক অত্র ১নং বাদীর নামীয় ২নং লটে বর্ণিত আর,এস ১০৪ নম্বর

খতিয়ানে সংযোজন করার ডিক্রী দিতে;

(ii) নালিশী “ঘ” তফশীলের ১৬ নং লটে বর্ণিত আর,এস

খতিয়ান নং-৩৬৯, দাগ নং-৯১৬, জমি-২০ একর উক্ত খতিয়ান

হইতে কর্তন পূর্বক অত্র ১নং বাদীর নামীয় ২নং লটে বর্ণিত

আর,এস ১০৪ নম্বর খতিয়ানে সংযোজন করার ডিক্রী দিতে;

(চ) উক্তরূপ ভাবে “ক”, “খ”, “ঘ” এবং “ঙ” দফার প্রার্থনা মতে অত্র ১নং

বাদীর নামীয় আর,এস ১০৪ নম্বর খতিয়ানে সর্বমোট $(৪৯+১.৩৬) = ১.৮৫$ একর

লিখিত করিয়া চূড়ান্ত রূপে খতিয়ান প্রচার করার জন্য যথাযথ ডিক্রী দিতে,

(ছ) আদালতের ন্যায় বিচারে বাদীগন সংযোজিত, সংশোধতি বা অন্য যে কোন

প্রকার ডিক্রী পাইতে আইনতঃ হকদার হয়েন তাহারও ডিক্রী দিতে মর্জি হয়।

(জ) আদালতের অনুকম্পায় বাদী আর কোনরূপ প্রতিকার পাইবার হকদার হইলে

তাহারও ডিক্রী দিতে মর্জি হয়।”

To contest the said suit, the present petitioners who are defendant nos. 1-5, 10-18 and 27-28 filed a joint written statement denying all the materials averment so made in the plaint and finally prayed for dismissing the suit. During the proceedings of the case, those defendants filed an application before this court under section 24 of the Code of Civil Procedure for transfer of the said case to the nearest Land Survey Tribunal of Kurigram or Gaibandha District stating *inter alia* that, since the plaintiff no. 3 subsequently became plaintiff no. 2 is holding the position of Vice-President of Rangpur District Bar Association so they have been prevented by him in different manner from pursuing their case in the tribunal as none of the Advocates of the Bar inclined to represent the petitioners in the case.

Against these backdrops, the defendants as petitioners came before this court and filed this Miscellaneous Case.

Mr. Sheikh Habib-Ul-Alam, the learned counsel appearing for the petitioners upon taking us to the documents annexed with the Miscellaneous Case at the very outset submits that, due to exerting influence upon the members of the Rangpur Bar Association none of the Advocates dared to represent the defendants-petitioners in pursuing their case before the said Land Survey Tribunal compelling them to file the instant Case seeking transfer of the case to any District court nearest to Rangpur District Judge Court so that the petitioners can get proper justice. On that sole submission, the learned counsel finally prays for making the rule absolute.

Conversely, Mr. Md. Khalilur Rahman, the learned counsel appearing for the plaintiffs-opposite-party nos. 1-6 by supplying us the certified copy of the order sheets of Land Survey Tribunal Case No. 251 of 2020 including the application filed by the said defendants-petitioners vis-à-vis resolution taken by Rangpur Bar Association dated 10.11.2020 submits that, the allegation so levelled by the defendants-petitioners that they have been prevented from pursuing their case for not engaging any Advocate of the Bar in their favour is totally misconceived and untrue as from the order sheet, it clearly shows that the defendants even filed written statement on 17.11.2020 on engaging their lawyer on the basis of resolution taken by the Bar on 10.11.2020.

The learned counsel then by referring to the order no. 12 also contends that, even after filing of the written statement, the plaintiff

witness no. 1 was also examined and cross-examined by the defendants-petitioners and the case reached at the stage of argument hearing so the alleged assertion taken by the petitioners in the entire application of the instant Miscellaneous Case is totally baseless.

The learned counsel by referring to the certified copy of the application dated 22.08.2023 so supplied by him also contends that, even the defendants filed that application before the tribunal for taking back a deed as well as judgment in Miscellaneous Case No. 231 of 1962 they had earlier produced which also manifests that they are not facing any hindrance in proceeding with the case as defendants and therefore, the rule is liable to be discharged.

Be that as it may, we have considered the submission so advanced by the learned counsel for the defendants-petitioners and that of the plaintiffs-opposite-party nos. 1-6 at length. Aside from that, we have also gone through the certified copy of the order sheets of Land Survey Tribunal No. 251 of 2020 and other documents as observed earlier supplied by the learned counsel for the opposite-party nos. 1-6 vis-à-vis the resolution taken by the Rangpur Bar Association dated 10.11.2020 (the said certified copy of the order sheets of Land Survey Tribunal Case No. 251 of 2020 and other documents be kept with the record). On going through all those documents, we find that, the petitioners all through have been pursuing their case as defendants in Land Survey Tribunal, Rangpur. Had they faced any obstacles in pursuing their case, the same would not have reached at its final stage, that is, at argument hearing.

Moreover, we don't find any substance to the submission placed by the learned counsel for the petitioners that no lawyers are willing to defend the case of the defendants for the reason that the plaintiff no. 2 is the Senior Vice-President of the Bar. Rather, the resolution dated 10.11.2020 taken by Rangpur Bar Association clearly depicts that, one named, Advocate Mr. Krishna Kamol Barman has been engaged as their lawyer and on their behalf he even filed the written statement on 17.11.2020 that is, within 7(seven) days of taking that resolution and the case went up to the argument hearing on 13.02.2023. Further, from application dated 22.08.2023, we even find that, the defendants-petitioners also filed an application for receiving back certain documents which they had earlier produced. The learned counsel for the petitioners cannot debunk those very vital assertions of the plaintiffs-opposite-parties. After all, the above factums clearly proves that, the allegations so made by the petitioners against the plaintiff no. 2 and that of transferring the case is totally frivolous and vexatious one.

Given the above facts and circumstances, we don't find any substance to sustain the rule.

Accordingly, the rule is discharged however without any order as to costs.

The order of stay granted at the time of issuance of the rule stands recalled and vacated.

The learned Judge of the Land Survey Tribunal, Rangpur is hereby directed to dispose of the case as expeditiously as possible preferably

within a period of two months from the date of receipt of the copy of the order.

Let a copy of this judgment be communicated to the learned Judge of the Land Survey Tribunal, Rangpur forthwith.

Md. Bashir Ullah, J:

I agree.